P U T U S A N

Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Pbr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leni Marlina Alias Leni Binti Samsuwir;
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/28 Agustus 1979;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl.Padang Bolak Kel.Labuh Baru Timur Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru / Jl.SM.Amin Kel.Labuh Baru Barat Kec.Payung Sekaki Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Leni Marlina Alias Leni Binti Samsuwir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 4 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yakni Saudara Abdul Aziz, S.H., M.H., Bedman Parlindungan, S.H., M.H., Efesus Dewan Marlan Sinaga, S.H., M.H., Aisyah Fitri, S.H., Mk.H., Masrul Arifin, S.H., Dodi Muktiyadi, S.H., Alan Kusuma, S.H., Dwi Hendro Saputro, S.H., Triatno Manalu, S.H., Qhoinul Mustakim, S.H. Para Advokat/ Penasihat Hukum pada

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, POSBAKUMADIN SIAK, Berkantor di Jalan Datuk Tanah Datar Siak Sri Indrapura No. 7, Kel. Kampung Dalam, Kec. Siak, Kab. Siak, Kantor Pekanbaru Jalan Dharma Bakti Sigunggung No. 160 Kel. Labuh Baru Barat Kec. Payung Sekaki Kota Pekanbaru, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 03 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 915/Pid.Sus/2024/PN Pbr tanggal 27 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***" tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I"*** melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan.**
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat pembungkus 0,09 (no koma no sembilan) gram dan berat bersih 0,08 gram.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000, (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Tedakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan Tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menerangkan tetap dengan pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa beradasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa **LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR** hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 22.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan melewati depan café Tenda Biru yang terletak di Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru melihat Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (*terdakwa dalam berkas terpisah*) sedang berada di atas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

sepeda motor dan terdakwa menghampirinya mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali dengan jumlah 3 (tiga) paket/bungkus kecil dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengambil 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang diletak oleh saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab di bawah kakinya dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpan narkotika tersebut dalam genggaman tangan kiri terdakwa. Sekira pukul 11.00 WIB setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab, terdakwa duduk di sekitran café Tenda Biru didatangi oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor hendak membeli narkotika sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran. Pada saat terdakwa masih menunggu pembeli narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 326/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram, pembungkus 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

- Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau
- 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,09 gram untuk bukti persidangan di persidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1161/2024/NNF tanggal 21 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa **LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR** hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2024 atau pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman",*** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 23.00 WIB saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) mendapatkan informasi di Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru tepatnya di depan café Tenda Biru sering terjadi transaksi narkotika dan berdasarkan informasi tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim melakukan penyelidikan dilokasi yang dimaksud. Sesampainya di sana saksi saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim melihat terdakwa hendak menyerahkan 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu yang diambilnya dari genggaman tangan kirinya lalu para saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (*terdakwa dalam*

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 326/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

a. 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram, pembungkus 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :

1. Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau
2. 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,09 gram untuk bukti persidangan di persidangan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1161/2024/NNF tanggal 21 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Panca Hendra Fernando**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB bertempat Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu yang ada dalam genggaman tangan kirinya dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (*terdakwa dalam berkas terpisah*) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Abdul Halim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB bertempat Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu yang ada dalam genggaman tangan kirinya dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;

- Bahwa berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah diperiksa di tingkat penyidikan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 10 Mei 2024 dan keterangan tersebut dibenarkan oleh terdakwa seluruhnya;
- Bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa pada pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul sekira pukul 01.00 WIB bertempat Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sekaki kota Pekanbaru oleh anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu yang ada dalam genggaman tangan kirinya dan ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (terdakwa dalam berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan melewati depan café Tenda Biru yang terletak di Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru melihat Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab (terdakwa dalam berkas terpisah) sedang berada di atas sepeda motor dan terdakwa menghampirinya mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali dengan jumlah 3 (tiga) paket/bungkus kecil dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengambil 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang diletak oleh saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab di bawah kakinya dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpan narkotika tersebut dalam genggaman tangan kiri terdakwa.Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB setelah terdakwa pergi meninggalkan saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(Alm) Abdul Razab, terdakwa duduk di sekitran café Tenda Biru didatangi oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor hendak membeli narkotika sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan tersangka tersebut dilakukan secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat pembungkus 0,09 (no koma no sembilan) gram dan berat bersih 0,08 gram;
- Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 326/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram, pembungkus 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram.

    Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
    - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau
    - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,09 gram untuk bukti persidangan di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1161/2024/NNF tanggal 21 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang bersesuaian satu sama lainnnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan melewati depan café Tenda Biru yang terletak di Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru melihat Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab sedang berada di atas sepeda motor dan terdakwa menghampirinya mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali dengan jumlah 3 (tiga) paket/bungkus kecil dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
2. Bahwa kemudian Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengambil 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang diletak oleh Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab di bawah kakinya dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpan narkotika tersebut dalam genggaman tangan kiri terdakwa;
3. Bahwa sekira pukul 11.00 WIB setelah terdakwa pergi meninggalkan Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab, terdakwa duduk di sekitran café Tenda Biru didatangi oleh seorang laki-laki dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menggunakan sepeda motor hendak membeli narkotika sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran;

4. Bahwa pada saat terdakwa masih menunggu pembeli narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;
6. Bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

7. Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 326/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram, pembungkus 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram;

   Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
   - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
   - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,09 gram untuk bukti persidangan di persidangan;
8. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1161/2024/NNF tanggal 21 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah beradasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana sebagaimana surat dakwaan sebagai dasar pemeriksaan dipersidangan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari peristiwa pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan dan didakwa dengan dakwaan Primair melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dakwaan Subsidiair melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa ternyata dipersidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan berdasarkan keterangan para saksi, bahwa benar orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dan telah diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan adalah Terdakwa **Leni Marlina Alias Leni Binti Samsuwir**;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menanyakan identitas Terdakwa ternyata sesuai dengan berkas perkara, Terdakwa telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau error in persona;

Menimbang, bahwa menurut penglihatan majelis dipersidangan, Terdakwa sehat jasmani dan rohani terbukti dengan lancar dan jelasnya terdakwa menjawab segala pertanyaan majelis, Penuntut Umum, sehingga

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut hukum Terdakwa dianggap mampu bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila setelah melalui pembuktian nanti ia terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan uraian di atas, maka unsur ”*setiap orang*” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam pasal ini adalah orang yang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang karena sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan berupa keterangan saksi maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa dalam hal ini perbuatan tersebut dilakukan terdakwa secara tanpa hak dan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*” telah terpenuhi.

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif, cukup jika salah satu perbuatan yang terbukti, maka sudah terpenuhilah unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang ternyata antara satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berkaitan yang pada pokoknya bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 08

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB ketika terdakwa sedang berjalan melewati depan café Tenda Biru yang terletak di Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru melihat Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab sedang berada di atas sepeda motor dan terdakwa menghampirinya mengatakan hendak membeli narkotika jenis sabu yang akan dijual kembali dengan jumlah 3 (tiga) paket/bungkus kecil dengan harga per paketnya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengambil 3 (tiga) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu yang diletak oleh Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab di bawah kakinya dan menyerahkan narkotika tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan menyimpan narkotika tersebut dalam genggaman tangan kiri terdakwa;

Menimbang, bahwa sekira pukul 11.00 WIB setelah terdakwa pergi meninggalkan Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab, terdakwa duduk di sekitran café Tenda Biru didatangi oleh seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor hendak membeli narkotika sebanyak 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu dan terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus kecil narkotika jenis sabu tersebut lalu orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) kepada terdakwa sebagai pembayaran;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa masih menunggu pembeli narkotika jenis sabu, pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.00 WIB datang saksi Panca Hendra Fernando dan saksi Abdul Halim beserta tim yang merupakan anggota kepolisian dari Instansi Badan Narkotika Kota Pekanbaru (BNK) melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu kemudian ketika ditanyakan kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut terdakwa menjelaskan bahwa 1 (satu) paket plastik kecil diduga narkotika jenis sabu tersebut merupakan milik terdakwa yang dibeli sebanyak 3 (tiga) paket plastik narkotika jenis sabu dari Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22 Mei 2024 di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi terdakwa mengenai keberadaan Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab pada hari Rabu

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB di depan café Tenda Biru Jalan SM. Amin kelurahan Labuh Baru kecamatan Payung Sekaki kota Pekanbaru, dilakukan pengembangan dan pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 01.20 WIB dilakukan penangkapan terhadap Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab lalu ditanyakan kepada Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengenai barang bukti yang ditemukan pada terdakwa, Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab mengakui bahwa barang bukti tersebut dibeli dari Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab. Selanjutnya terdakwa, saksi Dedy Ariyandi alias Ari bin (Alm) Abdul Razab dan barang bukti di bawa Polsek Payung Sekaki untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pasar Kodim Kota Nomor : 326/BB/V/10267/2024 tanggal 13 Mei 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Afdhilla Ihsan, S.H. jabatan *Penaksir* sudah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket/ bungkus plastik bening berles merah ukuran kecil yang berisikan diduga narkotika jenis sabu dengan berat 0,17 gram, pembungkus 0,09 gram, dan berat bersihnya 0,08 gram;

  Kemudian disisihkan dengan rincian sebagai berikut :
  - Barang bukti yang diduga narkotika jenis sabu berat bersih 0,08 gram untuk bahan uji Laboratories Forensik Polda Riau;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening ukuran kecil adalah sebagai pembungkus barang bukti, dengan berat pembungkus 0,09 gram untuk bukti persidangan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Pekanbaru NO.LAB : 1161/2024/NNF tanggal 21 Mei 2024 yang diuji dan ditandatangani oleh Dewi Arni, MM Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Ajun Komisaris, apt.Muh.Fauzi Ramadhani,S.Farm Jabatan Pemeriksa Narkoba pada Laboratorium Forensik Polda Riau/Inspektur Polisi Dua di Pekanbaru dan mengetahui Erik Rezaloka, S.T., M.T., M.Eng. selaku atas nama Kabid Laboratorium Forensik Polda Riau di Pekanbaru telah menguji barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop coklat pegadaian tersegel dan diberi label barang bukti dan didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,08 gram milik terdakwa LENI MARLINA Alias LENI Binti SAMSUWIR dengan kesimpulan benar mengandung **Metamfetamina** yang termasuk jenis narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan sebagai berikut Terdakwa sangatlah menyesal atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang disampaikan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terbukti dari uraian perbuatan Terdakwa maka Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan oleh karena itu haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan dikesampingkannya muatan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana seluruh unsur dari dakwaan primair telah terpenuhi, oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah maka Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berjalan, kepada Terdakwa telah dilakukan penahanan secara sah maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata melebihi dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa, maka harus ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat pembungkus 0,09 (no koma no sembilan) gram dan berat bersih 0,08 gram;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan takut dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil dari penjualan narkotika dan masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika dan obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Leni Marlina Alias Leni Binti Samsuwir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Tanpa Hak Membeli dan Menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman***", sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar Rp.1.000.000.000. (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 1 (satu) paket plastik bening ukuran kecil berisikan butiran kristal diduga narkotika jenis sabu dengan berat kotor 0,17 gram dan berat pembungkus 0,09 (no koma no sembilan) gram dan berat bersih 0,08 gram;

     Dimusnahkan.
   - Uang tunai sebesar Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

     Dirampas untuk Negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru, pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2024, oleh Jhonson, F.E. Sirait, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hendah Karmila Dewi,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

S.H., M.H., dan Sugeng Harsoyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurfitria, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Aldininggar Pandanwangi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Hendah Karmila Dewi, S.H., M.H.	Jhonson, F.E. Sirait, S.H.
Sugeng Harsoyo, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Nurfitria, S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)